

1500967-87.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... STJ, do entendimento de que a figura do tráfico privilegiado não mais ostenta natureza hedionda, curvo-me a tal posição, prestigiando, assim, a uniformidade das decisões judiciais.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500967-87.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500967-87.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2267563/2019 - 2º Distrito Policial de Lorena, 7387959 - 2º Distrito Policial de Lorena, 1690/19/204 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEBSTER JEFFERSON REIS LUIZ

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Inicialmente, esclareço que o ofício de p. 310/315, foi endereço a este Juízo no dia 17.12.2021 (sexta-feira), último dia antes do recente forense, às 17:59:04, sendo juntado no mesmo dia, às 18:36:41, quando, então, remetido à conclusão.

Porém, saliento que este Magistrado à época encontrava-se afastado de suas funções, desde o dia 09.12.2021, motivo pelo qual, passo a cumprir a determinação da Instância Superior nesta data, primeiro dia útil forense do ano de 2022.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de WEBSTER JEFFERSON REIS LUIZ, qualificado nos autos, julgada procedente, nos termos da denúncia, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, impondo ao

acusado, a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, diária em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, em regime inicial fechado.

A sentença de fls. 123/126 foi mantida integralmente pelo Tribunal de Justiça Bandeirante, em votação unânime (fls. 191/197), inclusive, não conhecendo do agravo regimental interposto pela defesa, conforme fls. 289/290.

Contudo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em favor do réu, pleiteando, em suma, a concessão da ordem, para que fosse aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O Ministro Relator, naquela Corte Superior, não conheceu do mandamus, porém, de ofício, determinou a este Juízo que refizesse a dosimetria da sanção, reconhecendo, em favor do acusado, a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei em assunto, conforme fls. 310/315.

Pois bem.

Em cumprimento à ordem emanada da Corte Superior, passo a refazer a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes. A natureza e a quantidade da droga não excedem ao tipo penal. Todavia, entendo que a conduta censurada atingiu de forma mais grave o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, na medida em que os policiais militares deram conta de que uma negociação ilícita fora efetivamente concretizada, saindo do local um usuário com droga comercializada pelo réu.

Além disso, chama a atenção acerca da conduta social de Webster, confessadamente usuário de "crack" há pelo menos três anos, por conta disso entendo adequada a fixação da pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 581 dias-multa.

Na segunda fase, à luz da confissão do réu, diminuo a reprimenda na mesma proporção, reconduzindo-a ao piso legal, dele não ultrapassando, em respeito à súmula nº 231 do STJ.

Não existem agravantes.

Por fim, em cumprimento à ordem emanada no HC 699141 - SP, aplico em benefício do réu, a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33, da Lei de Tóxicos, em seu grau máximo, vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida já foram consideradas na primeira fase da dosimetria.

Destarte, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a, definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras da pena.

Ao seu turno, malgrado a posição pessoal em sentido contrário deste Magistrado, sustentada durante anos, diante da sedimentação nos Tribunais Superiores, sobretudo, com a revogação da Súmula 512, pelo STJ, do entendimento de que a figura do tráfico privilegiado não mais ostenta natureza hedionda, curvo-me a tal posição, prestigiando, assim, a uniformidade das decisões judiciais.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO, TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS.

REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. (...) 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça." (STJ, Recurso Repetitivo, Tema 600, Pet 11796/DF, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/11/2016).

Assim, fixada tal diretriz e, em consonância com o quanto disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, bem como no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dado o tempo em que permanece o acusado preso, fixo o regime inicial de cumprimento da reprimenda o aberto.

Com relação à substituição da pena privativa de liberdade ou mesmo a aplicação do "sursis", anoto que, até a presente data, o réu acabou por cumprir a pena privativa de liberdade, ora fixada, em sua integralidade, já que se encontra recolhido desde 12/09/2019, razão pela qual, dou por prejudicada sua aplicação.

Por fim, subsistente a pena de multa, ainda que em menor quantidade, em se tratando de réu que constituiu advogado particular, com circunstância que exterioriza capacidade financeira, ainda que mínima, estabeleço o dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo nacionalmente vigente.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar WEBSTER JEFFERSON REIS LUIZ, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, impondo-lhe uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, diária em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época, com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Considerando o regime ora imposto, bem como o fato de a pena privativa de liberdade encontrar-se totalmente cumprida, expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor do réu.

No mais, não tendo sido objeto do habeas corpus em assunto, mantenho os outros pontos e fundamentos da sentença de fls. 123/126, como lançados.

Após o trânsito em julgado, i) façam as comunicações, atualizações e certidões pertinentes, conforme o caso; e ii) oficie-se ao Juízo da Execução, processo de execução provisória de nº 0004650-87.2020.8.26.0520, com cópias desta sentença e do "habeas corpus" de fls. 310/315, para as medidas cabíveis naquele juízo.

Por fim, deixo de determinar a expedição da guia de execução definitiva, ante o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, conforme acima fundamentado, aguardando-se apenas o cumprimento da pena de multa para a declaração da extinção da punibilidade da pena.

P.I.C.

Lorena, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA